

Koalition verabschiedet Asylrechtsreform

Frankfurter Rundschau

Samstag 3. Dezember 2022

Copyright 2022 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 5

Length: 541 words

Highlight: Die Regierung will die Verfahren beschleunigen - und auch die Abschiebehaft ausweiten

Body

Als erstes Migrationspaket bezeichnet die Ampelkoalition die beiden am Freitag verabschiedeten Gesetze zu Chancen-Bleiberecht und Asylverfahren. Das sind die durchgesetzten Regelungen im Detail:

Neues „Chancen-Aufenthaltsrecht“: Ausländische Staatsbürger, die zum Stichtag 31. Oktober 2022 seit fünf Jahren ohne sicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland lebten, sollen für 18 Monate das sogenannte Chancen-Aufenthaltsrecht bekommen. Wer in dieser Zeit Voraussetzungen wie Sprachkenntnisse und Sicherung des eigenen Lebensunterhalts nachweist, kann ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten. Wer das nicht schafft, fällt in die Duldung zurück. Straftäter und deren Familien werden vom Chancen-Bleiberecht ausgeschlossen.

Kürzere Fristen im Bleiberecht: Mit dem Gesetz werden auch die Hürden für das stichtagsunabhängige Bleiberecht gesenkt. Für Erwachsene soll die Wartezeit auf sechs (bislang acht) Jahre beziehungsweise bei Familien mit minderjährigen Kindern auf vier (bislang sechs) Jahre reduziert werden. Auch hier gelten Voraussetzungen wie Sprachkenntnisse und Lebensunterhaltssicherung. Gut integrierte Jugendliche und Erwachsene bis 27 Jahren sollen künftig nach drei statt bislang vier Jahren einen sicheren Aufenthaltsstatus bekommen können. Allerdings haben die Parlamentarier kurz vor Verabschiedung für junge Betroffene eine einjährige sogenannte Vorduldungszeit in das Gesetz geschrieben, in der Abschiebungen möglich sein sollen.

Attraktivität für Fachkräfte: Um für Fachkräfte die Einwanderung nach Deutschland attraktiver zu gestalten, wird beim Nachzug ihrer Familien künftig auf den Nachweis von Deutschkenntnissen verzichtet. SPD, Grüne und FDP hatten auch Erleichterungen beim Familiennachzug für Flüchtlinge angekündigt. Sie werden mit dem aktuellen Gesetz noch nicht umgesetzt.

Längere Abschiebehaft: Neben Erleichterungen sieht das Gesetz aber auch eine Ausweitung der Abschiebehaft auf bis zu sechs Monate vor, wenn das sogenannte Ausweisungsinteresse groß ist. Das gilt etwa nach der Verurteilung wegen begangener Straftaten. Die maximal zulässige Dauer der Abschiebehaft liegt sonst bei drei Monaten.

Schnellere Asylverfahren: Ein zweites vom Bundestag beschlossenes Gesetz soll für schnellere und effizientere Asylverfahren sorgen. Es legt die maximale Dauer für ein Asylverfahren auf sechs Monate fest, erlaubt aber eine Verlängerung auf bis zu 18 Monate, wenn dafür Gründe vorliegen. Gerichtsurteile zu Asylverfahren, die in einem

Drittel der Fälle nötig sind, sollen schneller erfolgen. Eine weitere Neuerung ist, dass sogenannte Widerrufsverfahren nur noch anlassbezogen erfolgen sollen. Dabei wird nach einigen Jahren geprüft, ob die Gründe für den Schutzstatus noch vorliegen. Ohne eine Pflicht zur Überprüfung entfallen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach Schätzung des Entwurfs rund 15 500 der aufwendigen Prüfverfahren pro Jahr.

Unabhängige Beratung: Zudem wird eine Forderung von Verbänden nach einer behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung für Schutzsuchende umgesetzt. Diesen Änderungen des ersten Migrationspakets soll ein zweites folgen, denn sie enthalten noch nicht alles, was die Ampel im Bereich von Asyl, Zuwanderung und Einbürgerung versprochen hat. epd

Kommentar Seite 15

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRN

Subject: ABSCHIEBUNG (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); GESETZGEBUNG (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (90%); EINWANDERUNG (89%); GERICHTSPROZESSE (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (79%); EINBÜRGERUNG (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (78%); ZUWANDERUNGSGESETZ (78%); SPRACHE (77%); JUGENDLICHE (75%); VERURTEILUNGEN (75%)

Geographic: DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: December 2, 2022